



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG KABUPATEN MALANG
DAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

NOMOR: 100.3.7/ /35.07.302.102/2024
NOMOR:

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (01--08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. NUR ROCHMAH, : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang
M.M.R.S. Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan R.A. Kartini No. 5 Lawang berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor 821.2/104/35.07.201/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

dr. IFIT BAGUS A, : Direktur RS Prima Husada Sukorejo dalam hal
M.M.R.S. ini bertindak selaku dan atas nama Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang berkedudukan di Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 54 Desa Lemahbang Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, berdasarkan Izin Operasional Rumah Sakit Nomor 81201150810004 tanggal 20 September 2023, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Instansi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan merupakan Rumah Sakit Tipe C Non Pendidikan serta fungsi lainnya untuk pendidikan tenaga kesehatan serta penelitian;
2. PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tipe C merupakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
3. Direktur RSUD Lawang adalah pimpinan tertinggi RSUD Lawang yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan RSUD Lawang;
4. Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo adalah pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai penanggung jawab pengelolaan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
2. Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum;
3. Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak tetap mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku;
4. Dasar hukum penyelenggara:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pemerintah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

PIHAK I	PIHAK II

Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KEDUA membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dan/atau penunjang dari PIHAK KESATU serta untuk memberikan pedoman serta landasan hukum kegiatan rujukan pelayanan kesehatan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah PIHAK KESATU bersedia memberikan pelayanan kesehatan dibidang Rujukan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi pasien PIHAK KEDUA Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerja sama antara PARA PIHAK dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya:

1. Rujukan Alih Rawat sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Alih Rawat Inap;
 - b. Rujukan Rawat Jalan; dan
 - c. Rujukan Rawat Intensif.
2. Rujukan parsial penunjang sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari:
 - a. Rujukan Parsial Laboratorium; dan
 - b. Rujukan Parsial Radiologi.
3. Rujukan pelayanan pemeriksaan kesehatan lain-lain yang dibutuhkan PIHAK KEDUA yang jenis pelayanannya tersedia di PIHAK KESATU; dan
4. Pelayanan pasien umum maupun pasien dengan penjaminan (BPJS atau asuransi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku) yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan rujukan yang profesional kepada pasien dari PIHAK KEDUA.
- b. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang berlaku.
- c. Mengirimkan rujukan balik pasien PIHAK KEDUA yang pernah dirujuk ke PIHAK KESATU dengan kondisi kesehatan sudah dapat dilayani kembali oleh PIHAK KEDUA sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.
- d. Memenuhi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan pelayanan dengan baik sesuai standar pelayanan yang berlaku untuk pasien yang akan dirujuk ke PIHAK KESATU;
- b. Memberikan surat rujukan untuk pasien yang akan dirujuk ke PIHAK KESATU;
- c. Memberikan informasi rekam medis pasien lengkap yang akan mendapatkan rujukan pelayanan kesehatan;
- d. Bertanggung jawab terhadap:
 1. *Life Saving* pasien yang akan dirujuk;
 2. Formulir rujukan yang berisi: identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya, dan pemeriksaan kesehatan pasien, serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.
- e. Mematuhi Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK; dan
- f. Membayar biaya atas pelayanan rujukan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
- b. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari PIHAK KEDUA; dan
- c. Menerima pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada pasien PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan PIHAK KESATU;
 - Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bagi pasien yang dirujuk ke PIHAK KESATU;
 - Menerima rujukan balik bagi pasien BPJS Kesehatan PIHAK KEDUA yang pernah dirujuk ke PIHAK KESATU dengan kondisi kesehatan yang bisa dilayani kembali oleh PIHAK KEDUA; dan
 - Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN DAN BIAYA

- Tarif pelayanan rujukan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KESATU.
- PIHAK KEDUA menyatakan menyetujui dan mengikuti perubahan atas tarif pelayanan rujukan PIHAK KESATU.
- Pasien JKN yang dirujuk alih rawat dilakukan tata laksana penjaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- Pembayaran pelayanan rujukan dapat dilakukan dengan:
 - Pembayaran langsung tunai dan/atau transfer di loket PIHAK KESATU setelah dilakukan pemeriksaan;
 - Pembayaran sistem penagihan pada PIHAK KEDUA setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - PIHAK KESATU membuat dan mengirimkan tagihan kepada PIHAK KEDUA;
 - Tagihan berdasarkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang telah dirujuk oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 setiap bulannya;
 - Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Rekening Bank PIHAK KESATU:

Nama Bank : BPD JAWA TIMUR (Bank Jatim)
Nomor Rekening : 0591001159
Atas Nama : RSUD Lawang

PIHAK I	PIHAK II

4. PIHAK KEDUA melakukan konfirmasi pembayaran melalui Bendahara Penerimaan PIHAK KESATU;
5. PIHAK KEDUA melakukan verifikasi tagihan pemeriksaan rujukan, jika sudah sesuai proses pembayaran bisa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tagihan dikirim;
6. Apabila terdapat penyesuaian jumlah tagihan, PIHAK KEDUA akan memberikan konfirmasi kepada PIHAK KESATU;
7. PIHAK KEDUA menyelesaikan pembayaran apabila PIHAK KESATU telah memberikan jawaban atas konfirmasi penyesuaian jumlah pembayaran; dan
8. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PIHAK KESATU tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka PIHAK KESATU berhak untuk menolak pengiriman rujukan PIHAK KEDUA sampai PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran.

Pasal 5

PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Sebelum melaksanakan rujukan pasien, PIHAK KEDUA terlebih dahulu menghubungi PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU memberikan konfirmasi pada PIHAK KEDUA tentang kesiapan penerimaan rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan terhadap pasien rujukan dari PIHAK KEDUA dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di PIHAK KESATU dan atas persetujuan keluarga/pasien yang dirujuk.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (01-08-2024) sampai dengan tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (01-08-2026).

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Permohonan perpanjangan dan penghentian Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan PIHAK KEDUA secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum habis masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian tersebut diberlakukan.

Pasal 7

PEJABAT YANG DITUNJUK

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional objek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan kepada:

a. Dari PIHAK KESATU

1. Nama : drg. Ivan Drie, M.M.R.S.
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD
Lawang Kabupaten Malang.
Alamat : Jl. R.A. Kartini No 5 Lawang, Kabupaten Malang.
No telp : Telp. (0341) 426072.
2. Nama : Winnedy Eko Prasetyo, S.Kep., Ns.
Jabatan : Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran.
Alamat : Jl. R.A. Kartini No 5 Lawang, Malang.
No. Telp : Telp. (0341) 426072.

b. Dari PIHAK KEDUA

1. Nama : dr. Ifit Bagus Apriantono, M.M.R.S.
Jabatan : Direktur RS Prima Husada Sukorejo.
Alamat : Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 54 Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
No. Telp : 081315574065.
2. Nama : Fefi Rita Indah Hati, S.Kep.,Ns.
Jabatan : Hubungan Masyarakat dan *Marketing*.
Alamat : Jalan Raya Surabaya-Malang KM. 54 Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.
No. Telp : 081315574065 / 081357335016.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan secara sepihak.
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan atau pada Pasal 8 ayat (2), tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK dan harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum yang tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Pengertian *force majeure* dimaksud dalam Pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diadakan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan *addendum* dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9
PENUTUP

Hal- hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak KESATU dan Pihak KEDUA.

Malang,

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dr. NUR ROCHMAH, M.M.R.S.

dr. IFIT BAGUS APRIANTONO, M.M.R.S.

PIHAK I	PIHAK II